עִמּוֹ׳ פָּטוּר אַף עַל הַשְּׁאִילָה[יב], דְּכֵיוָן שֶׁהוּא שָׁם יִשְׁמֹר אֶת שֶׁלּוֹ, וְאַף אַחַר שֶׁהָלְכוּ הַבְּעָלִים נַמִּי פָּטוּר כְּשֶׁהָיוּ בִּשְׁעַת שְׁאֵלָה מִשּׁוּם דְּלָא פַּלּוּג הוּא (עיין חינוך). וּבָרָךְ רָמָז ׳כִּי יִשְׁאַל אִישׁ מֵעִם רֵעֵהוּ׳ זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁנִּקְרָא ׳רֵעֲךָ׳[יג], וְיִשְׁאַל מִמֶּנּוּ ׳כֶּסֶף אוֹ כֵּלִים וְנִשְׁבַּר אוֹ מֵת׳ הַשּׁוֹאֵל, וּ׳בְעָלָיו אֵין עִמּוֹ׳ שֶׁחַם וְחָלִילָה בָּעַט בְּטוֹבַת ה׳, לֹא הִשְׁתַּמֵּשׁ בַּכֶּסֶף אוֹ כֵּלִים לְקַיֵּם מִצְוֹת אֶלָּא לְצָרְכֵי עַצְמוֹ, ׳שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם׳ דְּמִצְוֹת לָאו לֶהָנוֹת נִתְּנוּ, וַאֲפִלּוּ עַל אֲנָסִין יְשַׁלֵּם בַּגֵּיהִנֹּם, וְ׳אִם בְּעָלָיו׳ שֶׁהִשְׁתַּמֵּשׁ בַּכֶּסֶף אוֹ כֵּלִים לִ׳בְעָלָיו עִמּוֹ׳ לַה׳, כְּלוֹמַר לְקַיֵּם מִצְוֹת ה׳ ׳לֹא יְשַׁלֵּם׳.

ב״מ פרק ח, שבועות פרק ח, רמב״ם הל׳ שאלה פ״א ופ״ו, והל׳ שכירות פ״א, ספר המצוות מצות עשה רמ״ד, סמ״ג עשין צ״ב, חושן משפט סי׳ רצ״ג וסי׳ ש״ג וסי׳ ש״ו וסי׳ ש״מ עד שמ״ז.

מִצְוָה סא

דִּינֵי מְפַתֶּה (מִצְוַת עֲשֵׂה ל׳)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעַל הַבַּיִת דִּין לָדוּן בְּדִין הַמְפַתֶּה בְּתוּלָה כְּמִשְׁפָּטוֹ הַכָּתוּב עָלָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, טו) ׳כִּי יְפַתֶּה אִישׁ בְּתוּלָה׳ וְגוֹ׳.

משנה הלכות

עברו ומתה כדרכה ישלם השואל לבעלים ראשונים[יד]. כל השומרין שנשבעין נשבעין שבועת השומרין שאירע כך וכך ושאינו ברשותו ושלא שלח בה יד, ואם רצה לשלם נשבע גם כן שאינו ברשותו ושכך היה שוה[טו]. בהקדש ובעכו״ם אינו נוהג דין שואל[טז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן. בזכרים ונקבות.

סא) חיובי ודיני מפותה. המפתח בתולה מבת ג׳ שנים ויום אחד עד שתבגר, משהערה בה חייב קנס חמישים שקל כסף לאביה[א]. בא עליה שלא כדרכה נחלקו הפוסקים[ב] אי חייב קנס. אין לה אב פטור דמחלה ליה[ג]. ומצוה לישאנה[ד]. הסכים אביה לכנסה פטור מקנס[ה], ואין הקנס של

יב. עיין שמות כב, יד. **יג.** עיין רש״י שבת לא. ד״ה דעלך. ובזוה״ק ח״ב נה: **יד.** רמב״ם הל׳ שכירות פ״א ה״ד. חו״מ סי׳ שמ״ב, וסי׳ ש״ז ס״ד. **טו.** רמב״ם הל׳ שאלה ופקדון פ״ד ה״א, ופ״ו ה״א. חו״מ סי׳ רצ״ד ס״ב, וסי׳ רצ״ה ס״ב. **טז.** רמב״ם הל׳ שכירות פ״ב ה״א. **סא) א.** רמב״ם הל׳ נערה בתולה פ״א ה״א. אבן העזר סי׳ קע״ז ס״א, מנחת חינוך ע״פ תוס׳ סנהדרין עג: ד״ה משעת. **ב.** עיין רמב״ם שם ה״ח. ורש״י ותוס׳ סנהדרין עג: ור״ן כתובות דף יד: מדפי הרי״ף. **ג.** חינוך, ועיין מנחת חינוך בשם רמב״ם שם פ״ב הי״ב, ותוס׳ סנהדרין עג: **ד.** אבן העזר שם ס״ה. **ה.** רמב״ם שם פ״א ה״ג. ובטור אבן העזר שם.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁחִלְּקָה הַתּוֹרָה בֵּין אֲנוּסָה לִמְפֻתָּה, כִּי דֶּרֶךְ הָעוֹלָם לִהְיוֹת בַּחוּרֵי חֶמֶד מְפַתִּים בְּתוּלוֹת בְּנוֹת גְּדוֹלִים הַיָּפוֹת, וְאֵינָנוּ הָגוּן שֶׁיְּהֵא הַחוֹטֵא נִשְׂכָּר, וְלָכֵן לֹא חִיְּבוּ הַתּוֹרָה לִשְׁאֵנָה בְּעַל כָּרְחָהּ, וּבַעֲבוּר שֶׁגַּם הִיא חָטְאָה לֹא נָתַן עֹנֶשׁ שֶׁיִּשָּׁאֶנָּה בְּעַל כָּרְחוֹ וְדַי שֶׁיְּשַׁלֵּם קְנָס, וְכֵן דֶּרֶךְ בְּנֵי הַגְּדוֹלִים לֶאֱנֹס בְּנוֹת הַפְּחוּתִים בְּמַעֲלָה, אֲשֶׁר אֵין לָהֶם כֹּחַ לַעֲמֹד נֶגְדָּם, וְלָכֵן אָמַר בְּאוֹנֵס ׳וְלוֹ תִהְיֶה לְאִשָּׁה׳ (רמב״ן שמות שם). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז ׳וְכִי יְפַתֶּה אִישׁ׳ זֶה הַיֵּצֶר הָרָע, ׳בְּתוּלָה׳ זֶה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל כְּדִכְתִיב (עמוס ה, ב) ׳קוּם בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל׳, ׳אֲשֶׁר לֹא אֹרָשָׂה׳ שֶׁלֹּא נִתְקַדְּשָׁה וְלֹא הִתְחִילָה לְהִתְחַבֵּר לוֹ, ׳מָהֹר יִמְהָרֶנָּה לוֹ׳ שֶׁעַל יְדֵי עֲבֵרָה זוֹ תִּשְׁמַע לוֹ

משנה הלכות

חמישים, רק דמי הנאת שכיבה בלבד, וחייב עוד לתת בושת ופגם לאביה אפילו כנסה מדעתו, לפי יחוסה וחשיבותה[ז]. וכותב לה כתובה כשאר הבתולות[ח].

דיני אנוסה. כל שבא עליה בעיר בחזקת מפותה ובשדה בחזקת אונס עד שיביאו עדים להיפך[ט]. המאנס חייב לישאנה בעל כרחו ׳ולו תהיה לאשה כל ימיו׳[י]. לא רצה האב או מיאנה להיות לו אשה משלם קנס לאב[יא], אין לה אב קנסה לעצמה[יב], ויש לה דמי צער[יג].

נשים שאין להן קנס. ואלו שאין להם קנס, הבוגרת, והממאנת, והאילונית השוטה, והחרשת, ושיצא עליה שם רע בילדותה בעדים שתבעה אותם לזנות עמהם, המגורשת מן הנישואין[יד], המאנס בחייבי כרת וחייבי מלקות[טו], חייבי מיתה[טז], מתה קודם שעמדה בדין[יז], גיורת ושבויה, ומשוחררת שנתגיירו ושנשתחררו ושנפדו יותר מבת ג׳ שנים[יח] כל אלו אין להם קנס. חייבי עשה יש להם קנס[יט]. חציה שפחה וחציה בת חורין ספק אי אית לה קנס[כ]. ודעת הרמב״ם[כא] דכל שיש לה קנס יש לה בושת ופגם, אין לה קנס אין לה בושת ופגם אם נתפתה, חוץ מבוגרת, והטור והאחרונים תפסו עליו, וצריך עיון על בעל מצות השם שסתם כדברי הרמב״ם בזה. ונוהג בבית דין סמוכין בזמן שדנין דיני קנס, אבל שישאנה, מצוה גם בזמן הזה, ודנין את זה בכל מקום ובכל זמן.

ו. דברים כב, כט. **ז.** רמב״ם שם פ״ב ה״א וה״ג. אבן העזר שם וברמ״א. **ח.** שם פ״א ה״ג. **ט.** שם ה״ב. **י.** רמב״ם שם ה״ג וה״ז. אבן העזר שם ס״ג. **יא.** שם ה״ג. **יב.** חינוך כאן ובמצוה תקנ״ז. רמב״ם שם פ״ב הי״ב. **יג.** רמב״ם שם פ״ב ה״א. אבן העזר שם ס״א. **יד.** רמב״ם שם פ״א ה״ט. אבן העזר שם ס״ד בהג״ה. **טו.** שם הי״א. **טז.** שם הי״ב. **יז.** שם הי״ד. **יח.** שם ה״י. **יט.** שם הי״ב. **כ.** מנחת חינוך. ועיין פרי מגדים פתיחה כוללת אורח חיים. **כא.** רמב״ם שם פ״ב ה״ט.

כְּאִשָּׁה לִשְׁכַּב אֶצְלוֹ תָּמִיד, וְ'אִם מָאֵן' לַיֵּצֶר הָרָע וְיַעֲשֶׂה תְּשׁוּבָה, 'יְמָאֵן' גַּם 'אָבִיהָ' הוּא יִתְבָּרַךְ 'לְתִתָּהּ לוֹ', וְיִפְרֹק חֶטְאוֹ בִּצְדָקָה וְיַעֲשֶׂה תְּשׁוּבָה וְיִבָּזֶה עַצְמוֹ בְּבֹשֶׁת וּפְגָם וְיִסָּלַח לוֹ (עיין אלשיך שמות כב, טו-טז).

כתובות פרק ג, רמב"ם הל' נערה בתולה פ"א, ספר המצוות מצות עשה ר"כ, סמ"ג עשין נ"ג, אבן העזר סי' קע"ז.

מִצְוָה סב

מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה (לֹא תַעֲשֶׂה ל"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַחֲיוֹת כָּל מִי שֶׁיַּעֲשֶׂה כִּשּׁוּף, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, יז) 'מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה', וַאֲנָשִׁים וְנָשִׁים בִּכְלָל, אֶלָּא שֶׁדִּבֵּר הַכָּתוּב בָּרָגִיל שֶׁנָּשִׁים כַּשְּׁפָנִיּוֹת יוֹתֵר.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הָעֲבֵרָה הַזֹּאת הִיא אֲבִי אָבוֹת הַטֻּמְאָה וְגוֹרֵם לְכַמָּה תַּקָּלוֹת וְכַמָּה חֲלָלִים הִפִּילָה (אלה המצות (חאגיז) מצוה סב)[א], וְאָמְרוּ רַז"ל (סנהדרין סז:) 'לָמָּה נִקְרָא שְׁמָם כְּשָׁפִים שֶׁמַּכְחִישִׁים פָּמַלְיָא שֶׁל מַעְלָה', כִּי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָפֵץ בִּישׁוּבוֹ שֶׁל עוֹלָם וְשִׁיתְנַהֵג הַכֹּל בְּדֶרֶךְ הַטֶּבַע שֶׁהֻטְבַּע בּוֹ בִּתְחִלַּת הַבְּרִיאָה לְטוֹבַת בְּנֵי אָדָם, וְצִוָּה לְכָל אֶחָד לִפְעֹל פָּעֳלוֹ לְמִינֵהוּ, וְעַל 'כָּל עֵשֶׂב מִלְמַטָּה יֵשׁ לוֹ מַזָּל מְמֻנֶּה מִלְמַעְלָה וְאוֹמֵר לוֹ גְּדַל'[ב], וְהַמְכַשֵּׁף בְּתַחְבּוּלוֹתָיו מְעָרֵב הַגְּבוּלִים וְהַמִּינִין הָאֲסוּרִין לְהִתְעָרֵב מִצַּד הֱזֵק

משנה הלכות

סב) עונשו של המכשף. כל מי שעשה כישוף באיזה אופן שהוא בעדים במזיד ובהתראה, חייב סקילה[ג]. ושאלת אוב וידעוני בכלל מכשף הוא[ד], ועיקר הלאו יתבאר במקומו[ה].

החיוב על בית דין. מצוה להמיתו בסקילה, אם אי אפשר להמיתו במיתה הראוי לו מצוה להמיתו בכל אופן שאפשר, רק שיהיה על ידי בית דין סמוכין[ו]. וכל המחוייבים מיתת בית דין, העובר עליהם ולא

א. ע"ע מצודת דוד (רדב"ז) מצוה סז. ועיין חינוך כאן. **ב.** בר"ר י, ו. **סב) ג.** רמב"ם הל' עכו"ם פי"א הי"ט, והל' סנהדרין פט"ו ה"י. **ד.** עיין טור יו"ד סי' קע"ט. **ה.** מצוות רנ"ה ורנ"ו. **ו.** רמב"ם הל' סנהדרין פי"ד ה"ח.

שֶׁבָּהֶן[א], וְאוֹתוֹ הַתַּעֲרֹבֶת עוֹלֶה כָּל כָּךְ שֶׁמְּבַטֵּל מִפְּעָלָתוֹ לְפִי שָׁעָה כֹּחַ הַמַּזָּל הַמְמֻנֶּה עַל שְׁנֵי מִינִים, וְהַמָּשָׁל לָזֶה הַמַּרְכִּיב שְׁנֵי מִינִים יְחַדְּשׁוּ לִבְרֹא מִין שְׁלִישִׁי, נִמְצָא שֶׁבִּטְּלָה הָרְכָּבָה כֹּחַ שְׁנֵיהֶם, וְלָכֵן חִיְּבָה הַתּוֹרָה מִיתָה עָלֶיהָ, וְרָמְז מִזֶּה לְכִלְאֵי זְרָעִים, בְּהֵמָה וְשַׁעַטְנֵז (עיין חינוך). וּפֵרוּשׁ 'מַכְחִישִׁים' מִלְּשׁוֹן כְּחוּשִׁי וְדַלּוּת, כְּמוֹ 'כִּחֵשׁ מַעֲשֵׂה זַיִת'[ב], אַחַר שֶׁמָּנַע פְּעָלָתוֹ הַטִּבְעִי מִמֶּנּוּ נִשְׁאָר כַּחַשׁ וְדַל בְּלֹא חִיּוּת (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה לג).

סנהדרין סז.: רמב"ם הל' סנהדרין פי"ד, ספר המצוות ל"א תעשה ש"ר, סמ"ג ל"אוין קצ"ח, יראים פ"ב, טור יורה דעה סי' קע"ט.

מִצְוָה סג

אוֹנָאַת גֵּר (לֹא תַּעֲשֶׂה ל"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא לְהוֹנוֹת אֶת הַגֵּר אֲפִלּוּ בִּדְבָרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, כ) 'וְגֵר לֹא תוֹנֶה'.

משנה הלכות

המיתיהו עובר בעשה, חוץ ממכשף שאם עבר ולא המיתיהו עוברים גם כן על לאו זה ד'לא תחיה'[ג]. ואין לוקין על לאו זה דאין בו מעשה[ד].

שאר פרטים. מעשה כישוף ומעשה שדים שני דברים הם כמו שאמרו רז"ל (סנהדרין סז:) "בלטיהם' מעשה שדים, 'בלהטיהם' זו מעשה כישוף'. ונוהג בזמן שדנין דיני נפשות.

סג) גדר גר. סתם גר האמור בתורה הוא אחד מן האומות שנתגייר ונכנס בדתינו וקיבל עליו כל התורה עם דקדוקי סופרים. 'קיבל עליו כל התורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו, רבי יוסי בר' יהודה אומר אפילו דקדוק אחד מדברי סופרים'[א]. ומשקיבל עליו ונעשה ישראל מיד הוא בלאו זה. ובספרא (קדושים פרק ח) אמרו 'שלא תאמר אמש היה עובד עבודה זרה ועכשיו נכנס תחת כנפי השכינה'.

כפילות הלאוין. והוכפל לאו זה להלן (ויקרא יט, לג)[ב]. והעובר והונה את הגר עובר בב' לאוין והלוחצו עובר בג' לאוין, משום 'לא תונה', ומשום 'ולא תלחצנו', ומשום לאו הנכלל עם כל ישראל[ג]. ואין לוקין

א. ע"ע מצודת דוד שם. **ב.** חבקוק ג, יז. **ג.** רמב"ם שם ה"ג. **ד.** חינוך. **סג) א.** בכורות ל: **ב.** 'לא תונו אותו'. **ג.** רמב"ם הל' מכירה פי"ד הט"ו-יז. ועיין חו"מ סי' רכ"ח ס"ב.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁעִנְיַן הָאוֹנָאָה קִרּוֹבָה אֶצְלוֹ מִבִּישְׂרָאֵל, כִּי יִשְׂרָאֵל יֵשׁ לוֹ גּוֹאֲלִים שֶׁתּוֹבְעִים עֶלְבּוֹנוֹ וְזֶה אֵין לוֹ, לָכֵן הִזְהִירָנוּ הַבּוֹרֵא בְּלָאוִין נוֹסָפוֹת אַף שֶׁאָנוּ מְזֻהָרִים בָּזֶה בְּיִשְׂרָאֵל, וְזֶה כְּיוָן שֶׁנִּכְנַס בִּדַּת יִשְׂרָאֵל הֲרֵי הוּא כְּיִשְׂרָאֵל, וְנוֹסַף בּוֹ לָאו (חינוך). וְעוֹד אָמְרוּ בּוֹ טַעַם אַחֵר שֶׁיֵּשׁ חֲשָׁשׁ שֶׁלֹּא יַחֲזֹר לְסוֹרוֹ מֵחֲמַת עֶלְבּוֹנוֹ, וַאֲנַחְנוּ עֲוֹנוֹתֵיהֶם סָבַלְנוּ שֶׁגָּרְמְנוּ לוֹ לַחֲזֹר לְסוֹרוֹ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה לה). גֵּר נִקְרָא 'גֵּר צֶדֶק' לְפִי שֶׁנִּכְנַס תַּחַת כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה הַנִּקְרֵאת 'צֶדֶק', וְכָל הַלּוֹחֵץ אוֹתוֹ וּמַקְנִיטוֹ אֲפִלּוּ בִּדְבָרִים כְּאִלּוּ נוֹגֵעַ בְּבָבַת עֵינוֹ, שֶׁהַמִּדָּה הַזֹּאת נִקְרֵאת 'בַּת עַיִן'

(מצודת דוד (רדב"ז) סוף מצוה תצד).

ב"מ עא. עב. רמב"ם הל' מלוה פ"ד, ספר המצוות לא תעשה רל"ז, סמ"ג לאוין קצ"ג, סמ"ק סי' פ"ח וסי' ר"ס, חושן משפט סי' רכ"ח.

מִצְוָה סד

שֶׁלֹּא לְהוֹנוֹת הַגֵּר בְּמָמוֹן (לֹא תַעֲשֶׂה ל"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לְהוֹנוֹת הַגֵּר בְּמָמוֹן כְּלוֹמַר אִם יִהְיֶה לָנוּ מַשָּׂא וּמַתָּן עִמּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, כ) 'וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ', וְדָרְשׁוּ בִּמְכִילְתָּא (משפטים מס' נזיקין יח) "וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ' בְּמָמוֹן'.

משנה הלכות

על לאוין אלו משום דאונאה אין בו מעשה, ואונאת ממון ניתן לתשלומין[ה].

גניבת דעת. ואסור לגנוב דעת, ואפילו דעתו של גוי[ו]. וגניבת דעת הבריות חמור מאוד, ולכן החמירו בו ז"ל[ז] יותר מגניבת ממון שזה ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון[ח]. וזה גונב דעת עליון כי שם תלוי עונשו, וזה גונב ממון שענשו למטה מהדעת. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

סד) האיסורים. אסור להונות או ללחוץ הגר[א], ואמרו בגמרא (ב"מ נט:) 'הלוחצו עובר בג' לאוין, משום 'לא

ד. עיין גם בחינוך. **ה.** חינוך. רמב"ם שם פי"ב ה"א. **ו.** רמב"ם הל' דעות פ"ב הי"ב, והל' מכירה פי"ח ה"א. **ז.** תוספתא ב"ק פ"ז ה"ג. מסכת כלה פ"י. **ח.** ע"פ רמב"ם הל' מכירה פי"ד הי"ח, לענין אונאת דברים. **סד) א.** רמב"ם הל' מכירה פי"ד הט"ו.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְתִּי בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת. גַּם כְּדֵי לָכֹף אֶת יִצְרֵנוּ לְבַל נַעֲשֶׂה לְכָל אֲשֶׁר נִמְצָא כֹּחַ בְּיָדֵינוּ לַעֲשׂוֹת לוֹ רָעָה, וְכֵיוָן שֶׁזֶּה הָאִישׁ בֵּינֵינוּ בְּלִי עוֹזֵר וְסוֹמֵךְ, וְיֵשׁ כֹּחַ בְּיַד כָּל אֶחָד וְאֶחָד מִמֶּנּוּ לַעֲשׂוֹת לוֹ רָעָה, הִזְהִירָתְנוּ הַתּוֹרָה לְבַל נַעֲבֹר עָלָיו אֶת הַדֶּרֶךְ כְּלָל אֲפִלּוּ בִּדְבָרִים, וְכָל שֶׁכֵּן בְּמַעֲשֶׂה, וּמִתּוֹךְ גְּדֵרִים אֵלּוּ נִקְנֶה נֶפֶשׁ יְקָרָה וּמְסֻלֶּלֶת מְעֻטֶּרֶת הַמִּדּוֹת הָרְאוּיוֹת לְקַבָּלַת הַטּוֹב, וְיִשְׁלַם בָּנוּ חֵפֶץ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁחָפֵץ לְהֵטִיב לָנוּ (חינוך מצוה סג). עוֹד טַעַם יֵשׁ שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ שֶׁמָּצְאוּ אוֹנָאָה בְּחִלּוּף הַדָּת, וְגַם מֵחֲמַת שֶׁאָמְרוּ (קידושין ע:) 'קָשִׁים גֵּרִים לְיִשְׂרָאֵל', וְ'אֵין הַשְּׂטָנָה שׂוֹרָה אֶלָּא עַל מִשְׁפָּחוֹת מְיֻחָסוֹת שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל' (שם) וְעַל יְדֵי זֶה יְרַחֲקוּם, אָמְרָה הַתּוֹרָה חֲבִיבִין גֵּרִים לְפָנַי יוֹצֵר כֹּל, וְלָכֵן 'לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה לה).

מראי מקומות עיין במצוה הקודמת.

משנה הלכות

תלחצנו', 'וגר לא תלחץ' (שמות כג, ט), ו'לא תהיה לו כנושה' (שם כב, כד), וצריך שילך עמו לפנים משורת הדין, כדרב דימי שאמר (ב"מ עה:) 'מנין לנושה בחבירו שאסור לעבור לפניו, תלמוד לומר 'לא תהיה לו כנושה' (יראים). ובגמרא (ב"מ נט:) מבואר ד'בל"ו מקומות ואמרו לה במ"ו מקומות הזהירה התורה על הגר'. ובספר החינוך (מצוה ס"ג) הוא טעות סופר מה שכתב כ"ד מקומות[ג]. אם הגר התחיל להתקוטט עם ישראל וישראל השיב לו נראה דאינו עובר[ד], ועיין חינוך במצוה של"ח. ובחושן משפט[ה] אינו מצווה באונאת דברים אלא ליראי השם.

דיני אונאה ומקח טעות. קנה באחד מדרכי הקנין, כל דבר לפי קנינו, אין אחד מהם יכול לחזור בו, ואם לקח ממנו יותר משויו פחות משתות הוי מחילה. יותר משתות בטל מקח, שתות מכוון קנה ומחזיר אונאה[ו]. נמצא בו מום מבטל המקח וכל אחד יכול לחזור בו[ז].

שאר פרטים. והוא ענף מ'לא תגנוב', ו'לא תגזול', ומצות 'מאזני צדק', דמה שיקח ממונו בגניבה, או דרך מקח וממכר באונאה[ח]. וכתב הרדב"ז במצודת דוד (מצוה תק"מ) 'שלא להטות משפט גר יתום שאם היה גר

ב. ע"ע מדרש רות רבה א, יח. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** מנחת חינוך מצוה ס"ג. **ה.** סי' רכ"ח ס"א ברמ"א. **ו.** רמב"ם שם פי"ב ה"א-ד. חו"מ סי' רכ"ז ס"ב-ד. **ז.** רמב"ם שם פט"ו ה"ג. **ח.** ב"מ סא.

מִצְוָה סה

אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן (לֹא תַּעֲשֶׂה ל"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְעַנּוֹת אַלְמָנָה וְיָתוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, כא) 'כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן', וְאֶחָד הַמְעַנֶּה בְּדִבּוּר אוֹ בְּמַעֲשֶׂה בִּכְלַל הָאַזְהָרָה, וְהָרַמְבַּ"ן ז"ל מָנָה אַלְמָנָה וְיָתוֹם לִשְׁנֵי לָאוִין.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּסָמוּךְ בְּעִנְיַן הַגֵּר[א], לְפִי שֶׁהֵם תַּשֵּׁי כֹּחַ, וְהַבְּרִיּוֹת מְקַלִּין בָּהֶם לְהָרַע וּלְהָצֵר אוֹתָם, שֶׁאֵין לָהֶם מִי שֶׁיִּטְעֹן טַעֲנָתָם כְּמוֹ שֶׁהָיָה עוֹשֶׂה אִישׁ הָאַלְמָנָה וַאֲבִיהֶם שֶׁל יְתוֹמִים אִם הָיָה קַיָּם (חינוך), אֲבָל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁהוּא שֹׁתֵף הַשְּׁלִישִׁי בָּאָדָם[ב], וְהוּא אֲבִיהֶם

משנה הלכות

והוא יתום עובר בג' לאוין', ובמנחת חינוך (מצוה ס"ה) מסתפק בזה אי עובר בגר יתום לאו בפני עצמו, ולא ראה דברי הרדב"ז ז"ל. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

סה) גדרי יתום ואלמנה. בכלל המצוה, שהוא יתום בין מן האב בין מן האם, ואין צריך לומר מתרווייהו, ויתום ואלמנה בין עניים בין עשירים בכלל, ואפילו אלמנה ויתומים של מלך, ואינו נענש עליהם יותר מבשאר אדם אלא אם כן צעקו לה' שנאמר (שמות כב, כב) 'צעוק יצעק שמוע אשמע'. ומותר לענות אותם לטובתם ליישרם בדרך טובה, ואף על פי כן ינהגם ברחמים יותר משאר כל אדם[ג]. ויש לו דין יתום עד שיהא גדול כל כך שיודע לעשות עסקיו לעצמו כשאר הגדולים[ד]. ואלמנה לעולם או עד שתנשא לאחר[ה].

תקנות דרבנן לטובתם של יתומים. ותיקנו ז"ל[ו] במשא ומתן עם בני אדם יהא ידם על העליונה כמו בהקדש ועוד יותר, והכל לתקנתם. הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה[ז]. לא גזרו בהם ריבית דרבנן, ועיין ביורה דעה[ח] באיזה ריבית דרבנן. ולוין מיתומים אחרים בריבית דרבנן[ט]. גר שנתגייר ובניו קטנים עמו נסתפק במנחת חינוך אי שייך בהו דין יתום, כיון שסוף סוף יש להם אב ואינם תשושי כח. וגר יתום בכלל לאו זה, עיין לעיל (מצוה ס"ד) בשם הרדב"ז. דעת רש"י (שמות כב, כא) דלאו זה קאי על כל ישראל, ולא הזכיר

א. מצוות סג-סד. **ב.** נדה לא. **סה) ג.** רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"י. **ד.** חינוך ורמב"ם שם. **ה.** כן משמע מהדרשה שהביא החינוך ושאר ראשונים (ושנמצא במכילתא דרשב"י) 'אשה קובלת לבעלה'. **ו.** גיטין נב. רמב"ם הל' מכירה פ"ט ה"ג. חו"מ סי' קצ"ט ס"ד. **ז.** רמב"ם הל' מלוה פי"ז ה"א-ב. חו"מ סי' ק"ח ס"ה. **ח.** סי' ק"ס סי"ח. **ט.** פתחי תשובה שם ס"ק י"ח.

שֶׁל יְתוֹמִים וְאַלְמָנוֹת, וַאֲבִיהֶם זֶה קַיִן, וּלְפִי שֶׁהוּא לָקַח אֲבִיהֶם מֵהֶם אַף כִּי בְּחֶטְאוֹ, לָכֵן בְּרִית כְּרוּתָה לָהֶם שֶׁהֵם צוֹעֲקִים עַל מְעַנֵּיהֶם וְנַעֲנִין (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה לו). גַּם דִּמְעָתָם מְצוּיָה וְשַׁעֲרֵי דְּמָעוֹת לֹא נִנְעָלוּ (רבינו בחיי שמות כב, כ). גַּם כִּי הַזְּהִירָה הַתּוֹרָה לִקְנוֹת בְּנַפְשֵׁנוּ מִדַּת הַחֶסֶד וְרַחֲמִים, וְנִהְיֶה יְשָׁרִים בְּכָל מַעֲשֵׂינוּ וְנָחוּם וְנַחְמֹל עֲלֵיהֶם, וְנִרְאֶה זְכוּתָם בְּכָל דָּבָר יוֹתֵר מִשֶּׁהֵיינוּ עוֹשִׂים אִם הָיָה הָאָב קַיִן (חינוך).

מכילתא משפטים מס' נזיקין יח, רמב"ם הל' דעות פ"ו, ספר המצוות לא תעשה רנ"ו, סמ"ג לאוין ח, סמ"ק סי' פ"ו-פז, יראים מצוה נ"ד, חושן משפט סי' צ"ז, טור יורה דעה סי' ק"ס.

מִצְוָה סו

לְהַלְוות לֶעָנִי בְּשָׁעַת דָּחְקוֹ (מִצְוַת עֲשֵׂה ל"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַלְוות לֶעָנִי יִשְׂרָאֵל כְּפִי מַה שֶּׁצָּרִיךְ לוֹ אִם תַּשִּׂיג יָדוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, כד) 'אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי', וּבָא הַקַּבָּלָה לַחֲזַ"ל בְּמְכִילְתָּא (משפטים מס' נזיקין יט) דְּהַאי 'אִם' חוֹבָה הוּא.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁנִּצְטַוִּינוּ לְהַלְוות לֶעָנִי בְּשָׁעַת דָּחְקוֹ וַאֲפִלְּתוֹ עַד שֶׁלֹּא בָּא לְאוֹתָהּ בּוּשָׁה לַחֲזֹר וְלִשְׁאֹל עַל הַפְּתָחִים, וְאִם יִהְיֶה לוֹ מְעַט סַעַד שֶׁל הַלְוָאָה בַּמֶּה לְהַרְוִיחַ אוּלַי לֹא יִצְטָרֵךְ לִשְׁאֹלָה לְעוֹלָם, וּכְשֶׁיִּרְחֲמֶנּוּ

משנה הלכות

אלמנה ויתום אלא שהם תשושי כח. ועיין ביראים (סי' נד) דלאו זה איכא נמי בישראל, אלא שהכתוב הוצרך להזהיר עליהם בשני לאוין, והאחרונים פלפלו בזה, עיין בסמ"ג ובברית משה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ואין לוקין על לאו זה.

סו) גדולת המצוה. מצות עשה להלוות לעני, וגדולה מצוה זו מן הצדקה אל העני השואל, שזה כבר נצרך לשאול, וזה עדיין לא הגיע למידה זו[א].

קדימה. ומצוה זו שייכה גם בעשיר, והוא בכלל גמילת חסדים, וזה סדר דין קדימה, קרוב קודם לכל אדם, ישראל קודם לנכרי, עני קודם לעשיר, עניי עירו קודמים לעניי עיר אחרת[ב]. ובמנחת חינוך כאן תמה למה השמיט הרמב"ם דין קדימה בהלואה,

א. עיין ב"מ נט. **סו) א.** רמב"ם הל' מלוה פ"א ה"א. חו"מ סי' צ"ז ס"א. **ב.** חו"מ שם.

הָאֵל בְּרַוַח יְשַׁלֵּם לְנוֹשָׁיו וְיִחְיֶה בַּנּוֹתָר (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז 'אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה וְגו' אֶת הֶעָנִי עִמָּךְ', כְּלוֹמַר שֶׁאִם יֵשׁ לְךָ כֶּסֶף לְהַלְווֹת תֵּדַע שֶׁמּוֹתַר הַכֶּסֶף הוּא שֶׁל 'הֶעָנִי עִמָּךְ' (אור החיים שמות שם), וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹתֵנוּ בִּנְתִינַת צְדָקָה (חינוך)[ג]. וְעוֹד אָמְרוּ 'אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי', כְּלוֹמַר שֶׁאַתָּה 'עַמִּי' בַּפֶּתַח, וְאִם לָאו אָז 'הֶעָנִי עִמָּךְ', הָעֲנִיוּת יָבֹא עָלֶיךָ, דְּגַלְגַּל הוּא שֶׁחוֹזֵר בָּעוֹלָם[ד] (שפתי כהן (צפת) שמות שם)[ה].

כתובות סז: ב"מ עא. רמב"ם הל' מלוה פ"א, ספר המצוות מצות עשה קצ"ו, סמ"ג עשין צ"ג, סמ"ק רמ"ט, יראים מ"ז, חושן משפט סי' צ"ז, יורה דעה סי' רמ"ח.

משנה הלכות

ואינה קושיא, דהרמב"ם בהלכות מתנות עניים (פ"י) כלל מצוה זו דהלואה לעני ודגמילות חסדים בכלל צדקה. וזה לשונו 'ח' מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו, מעלה הגדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל המך ונותן לו המתנה או הלואה, או עושה עמו שותפות' וכו'[ו]. עבריין באחת מכל מצות התורה במזיד ולא עשה תשובה אינו חייב להלותו[ז].

פרטי דיני הלואה. לוה שהיה לו לפרוע ולא פרע, ואפילו בדעתו לפרוע רק מדחיקו מיום ליום, נקרא רשע שנאמר (תהלים לז, כא) 'לוה רשע ולא ישלם צדיק חונן ונותן'[ח]. המלוה בסתם אין רשאי לתובעו פחות משלשים יום[ט]. המלוה מעותיו שלא בעדים עובר על לאו ד'לפני עיוור לא תתן מכשול' (ויקרא יט, יד), וגורם קללה לעצמו[י], וצריך עיון שלא נזהרין בזה. כתב בספר חסידים (סי' שכג) 'יותר טוב להתחבר עם עם הארץ שהוא ותרן בממונו, מלהתחבר עם תלמיד חכם שעצרן וקפדן'. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ג. ע"ע טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה כז. **ד.** ראה שבת קנא: **ה.** ע"ע טעמי מצות שם. ובעיר מקלט (לידא) מצוה סז. **ו.** הביאו הטור יו"ד סי' רמ"ט, ועיין מה שכתבתי מזה בספרי שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קנ"ד. **ז.** יו"ד סי' רנ"א ס"א. **ח.** חו"מ סי' ע"ג ס"א. סמ"ג עשין צ"ג. **ט.** חו"מ סי' ע"ג ס"א. סמ"ג עשין צ"ג. **י.** ב"מ עה: רמב"ם שם פ"ב ה"ז. חו"מ סי' ע' ס"א.

מִצְוָה סז

לֹא תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה (לא תעשה ל"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִתְבֹּעַ מִן הַלֹּוֶה חוֹבוֹ כְּשֶׁיּוֹדֵעַ שֶׁאֵין לוֹ לְשַׁלֵּם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, כד) 'לֹא תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה', וְנִכְלַל בְּאַזְהָרָה זוֹ שֶׁלֹּא לְהַלְווֹת בְּרִבִּית לְיִשְׂרָאֵל.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא יְצַטַּעֵר הַלֹּוֶה וְיִצְטָרֵךְ לְפַיִּס הַמַּלְוֶה בִּדְבָרִים, וְהָוֵי רִבִּית, שֶׁהֲרֵי אֲפִלּוּ הַמַּקְדִּים שָׁלוֹם וְאֵינוֹ רָגִיל לָתֵת לוֹ שָׁלוֹם הָוֵי בִּכְלַל רִבִּית, וְאָמַר 'כְּנֹשֶׁה' דּוּמְיָא דְּ'אֵלָיו הוּא 'נֹשֵׂא' אֶת נַפְשׁוֹ'[א], שֶׁכֵּיוָן שֶׁיּוֹדֵעַ שֶׁאֵין לוֹ מָמוֹן וְדָחָקוֹ, אַתָּה מוֹצִיא אֶת נִשְׁמָתוֹ וְנוֹטֵל אֶת נַפְשׁוֹ (טעמי מצות (לר"מ הבללי) לא תעשה לז). וְרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁנִּקְנֶה לָנוּ מִדַּת הַחֶסֶד וַחֲנִינָה וְחֶמְלָה, וּכְשֶׁיִּהְיוּ הַמִּדּוֹת הָאֵלּוּ קְבוּעוֹת לָנוּ אָז נִהְיֶה

משנה הלכות

סז) פרטי איסור זה. התובע מן הלוה חובו ויודע שאין לו עובר בלאו[ב]. ואין לוקין עליו משום דאין בו מעשה. ואסור לעבור לפניו שיראהו כדי שלא יכלימנו אף שאינו מבקשהו, ואם עבר לפניו אינו עובר בלאו[ג]. אם אינו יודע אם יש לו או אין לו נראה דאינו עובר אם תבעו, דאין אדם יודע מטמונות בני אדם ואולי כבר יש לו[ד]. טען הלוה מטלטלין אלו אינו שלו, יביא ראיה לדבריו, או יגבה מהם חובו בעל כרחו[ה].

חובת הלוה לפרוע. ומצוה על הלוה לפרוע חובו. האומר שאינו רוצה לקיים מצוה ולשלם מכין אותו עד שתצא נפשו, אם יש לו מעות[ו]. ואסור לו לכבוש ממון חבירו ולומר לו לך ושוב ומחר אתן לך ויש איתו[ז]. ואסור ללוה לקחת הלואה ולהוציאה שלא לצורך עד שלא יהיה לו לשלם, ואם עשה כן נקרא רשע[ח].

פרטים בגביית חוב. אין בעל חוב גובה מכסות אשתו ובניו של חול, ולא מבגדים שצבען לשמן, אף על פי שלא לבשו עדיין, ומכלי שבת גובה[ט], ואין צריך לומר תכשיטי כסף וזהב[י]. ועיין בשולחן ערוך חושן משפט (סי' צ"ז) מדינים אלו. יתומים חייבים

סז) א. דברים כד, טו. **ב.** רמב"ם הל' מלוה פ"א ה"ב. חו"מ סי' צ"ז ס"ב. **ג.** רמב"ם שם ה"ג. ועיין בלחם משנה חו"מ שם. **ד.** מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם ה"ד. **ו.** הגהות מיימוני שם אות א, מהסמ"ג עשין צ"ג. **ז.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם ס"ג. **ח.** רמב"ם שם. חו"מ שם ס"ד. **ט.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ שם סכ"ה-כו. **י.** סמ"ג.

רְאוּיִים לְקַבָּלַת הַטּוֹבָה, וְיִשְׁלַם חֵפֶץ הַשֵּׁם לְהֵיטִיב לָנוּ בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא (חינוך).

ב"מ עה: רמב"ם הל' מלוה פי"א, ספר המצוות ל"א תעשה רל"ד, סמ"ג לאוין קפ"ה, חושן משפט סי' צ"ז.

מִצְוָה סח

לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נֶשֶׁךְ (לֹא תַעֲשֶׂה ל"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לְהִתְעַסֵּק לְמַלְוֶה בְּרִבִּית, בֵּין הַלּוֶה וְהַמַּלְוֶה, כְּלוֹמַר שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה לָהֶם עָרֵב אוֹ עֵד וְלֹא נִכְתֹּב בֵּינֵיהֶם שְׁטָר שֶׁהַזּכַר בּוֹ רִבִּית, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, כד) 'לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נֶשֶׁךְ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הָאֵל בָּרוּךְ הוּא חָפֵץ בִּישׁוּב עַמּוֹ אֲשֶׁר בָּחַר לְבַל יִבָּלְעוּ אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ מִבְּלִי שֶׂיַּרְגִּישׁ, וּלְאַחַר זְמַן יִמְצָא אֶת בֵּיתוֹ רֵיקָן מִכָּל טוּב, כִּי כֵן דַּרְכּוֹ שֶׁל הָרִבִּית וְהוּא לֹא יֵדַע, וּמִפְּנֵי כֵן נִקְרָא 'נֶשֶׁךְ' (חינוך). וְכָל הַנִּוָּקָקִים בְּדִין עֵסֶק בִּישׁ כֻּלָּם נִתְפַּשִּׁין בְּ'לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נֶשֶׁךְ'

משנה הלכות

לשלם חוב אביהם מדרבנן[א]. ועיין מה שכתבתי במשנה הלכות כתובות (סי' רכ"ב). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

סח) החיובים הקשורים בריבית. המלוה לישראל מעות בריבית עובר בששה לאוין, ואלו הן משום 'לא תהיה לו כנושה' (שמות שם), 'את כספך לא תתן לו בנשך' (ויקרא כה, לז), 'ובמרבית לא תתן אכלך' (שם), 'אל תקח מאתו נשך ותרבית' (שם, לו), 'לא תשימון עליו נשך' (שמות שם), 'לפני עיוור לא תתן מכשול' (ויקרא יט, יד)[א]. ולדעת קצת מרבותינו[ב] עובר נמי על לאו הבא מכלל עשה ד'לנכרי תשיך' (דברים כג, כא), מכלל דלאחיך לא תשיך. ואם היה גר עובר גם משום 'לא תלחצנו' (שמות כב, כ)[ג], ואם היו אלמנה ויתום עובר נמי משום 'לא תענון' (שם, כא), דאין לך עינוי גדול מזה[ד]. הלוה עובר בשתים משום 'לא תשיך לאחיך' (דברים כג, כ), ומשום 'לפני עיוור'[ה]. והסמ"ק כתב דהלוה עובר בג' לאוין ועשה 'לא תשיך לאחיך' (שם), 'ולאחיך לא תשיך' (שם, כא), ו'לפני עיוור',

יא. רמב"ם שם פי"א ה"ח. חו"מ סי' ק"ז ס"א. **סח) א.** רמב"ם הל' מלוה פ"ד ה"ב. **ב.** מגיד משנה שם. **ג.** מנחת חינוך מצוה ס"ד. **ד.** עיין רמב"ם שם ה"א. **ה.** רמב"ם שם ה"ב.

(טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה מ), וּבְהַמְנַע מִן הַמַּעֲשֶׂה הַזֶּה עָרֵב וְסוֹפֵר וְעֵדִים, יְמָנְעוּ בְּנֵי אָדָם מִמֶּנּוּ (חינוך). וְהָעוֹבְרִים כֻּלָּם כּוֹפְרִים בִּיצִיאַת מִצְרַיִם וּבְתְחִיַּת הַמֵּתִים וּבֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, וּכְמַאֲמַר רַבִּי יוֹסֵי (ב"מ עא.) 'וְהֵם מְבִיאִים עֵדִים וְלַבְלָר וְקוֹלְמוֹס וְדַיָּן וְכוֹתְבִין וְחוֹתְמִין פְּלוֹנִי זֶה כָּפַר בֵּאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל'.

ב"מ ס: עא. עה: רמב"ם הל' מלוה פ"ד, ספר המצוות לא תעשה רל"ז, סמ"ג לאוין קצ"ג, סמ"ק סי' ר"ס, יראים רע"ב, יורה דעה סי' ק"ס.

משנה הלכות

ועשה ד'לנכרי תשיך' (שם) עיין שם. ערב ועדים עוברים משום 'לא תשימון' וכן הסופר, ואם לא היה רוצה להלוות בלי עדים עוברים נמי על 'לפני עיוור'[ח]. וכל מיני סרסור או מסייע או שהורהו עובר משום 'לפני עיוור', ומיירי שבלי הסרסור לא היו מתפשרים[ט].

שטר שכתוב בו ריבית. עוברים בו משעת הכתיבה[י]. מלוה על פה נחלקו הפוסקים אי עוברים הערב והעדים[יא], עיין כנסת הגדולה בחושן משפט (סי' ע"ב). אם נכתב הריבית מפורש בשטר דעת המרדכי כיון דלא יבוא לידי גובייא (דבית דין לא יגבו שטר זה) אינו עובר, ודעת פוסקים[יב] דעובר משעת כתיבה.

שאר פרטי דינים. היתה ריבית קצוצה מוציאין אותו מן המלוה ומחזירין ללוה[יג]. מת המלוה אין מוציאין מיד הבנים[יד]. ריבית דרבנן דעת הרא"ש (ב"מ ס"ח) דאין הלוה עובר, ועיין חוות דעת ביורה דעה (סי' ק"ס ס"ק א'), ולדעת הרא"ש הוא הדין דהעדים אינן עוברים בריבית דרבנן, אבל יש חולקין על דברי הרא"ש. גר תושב מותר ליקח ממנו ריבית[טו]. ואין לוקין על לאו זה כיון שניתן להשבון[טז] והסמ"ג ועוד פוסקים סבירא להו דלוקין, עיין במשנה למלך[יז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ו. ראה ספרא פר' בהר פרשתא ה. **ז.** עיין טעמי מצות שם. וראה שם בלא תעשה שלז. **ח.** רמב"ם שם. ש"ך חו"מ סי' ק"ס ס"ק א. **ט.** מנחת חינוך. **י.** עיין מנחת חינוך. **יא.** פתחי תשובה סי' ק"ס ס"ק ב. **יב.** מנחת חינוך. ועיין חו"מ סי' ל"ד ס"י, וסי' נ"ב ס"א, ובנושאי כליו שם. **יג.** רמב"ם הל' מלוה פ"ד ה"ג. יו"ד סי' קס"א ס"ה. **יד.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ו. **טו.** רמב"ם שם פ"ה ה"א. עיין ט"ז סי' קנ"ט סק"א. **טז.** חינוך. וכן כתב רמב"ם שם פ"ד ה"ג לענין מלוה ולוה. **יז.** שם פ"ד ה"ו.

מִצְוָה סט

שֶׁלֹּא לְקַלֵּל הַדַּיָּנִים (לֹא תְקַלֵּל ל"ח)

הִזָּהֵיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא **שֶׁלֹּא לְקַלֵּל הַדַּיָּנִים, שֶׁנֶּאֱמַר** (שמות כב, כז) 'אֱלֹהִים לֹא תְקַלֵּל', **וְבָא הַקַּבָּלָה לַדַּיָּנִים**[א], **כְּמוֹ** 'אֲשֶׁר יִרְשִׁיעֻן אֱלֹהִים' (שמות כב, ח). **וּבְכָלַל הָלְאוֹ אַזְהָרָה לְמְבָרֵךְ הַשֵּׁם**[ב].

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַדַּיָּנִים מַעֲמִידִין הָעוֹלָם וְהַיְשׁוּב בְּדִבְרֵיהֶם (משלי כט, ד) 'מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֶץ', וְאִם יִנָּתֵן רְשׁוּת לְכָל אֶחָד לְבַזּוֹת וּלְקַלֵּל הַשּׁוֹפְטִים יֵהָרֵס יְסוֹד הַדָּת וְהַמִּשְׁפָּט לָאָרֶץ יִפֹּל, כִּי יִהְיוּ דְּבָרָיו נִבְזִים וְאִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בְּלָעוֹ, וּלְפִי שֶׁעַל הָרֹב הַדַּיָּן שָׁנָאוּי עַל הָעָם, דְּמוֹכִיחַ לְהוּ בְּמִלֵּי דִּשְׁמַיָּא, לָכֵן הִזְהִיר עַל קִלְלָתוֹ נוֹסָף עַל הַלָּאוֹ דִּמְקַלֵּל כָּל יִשְׂרָאֵל (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תקנו. אלה המצות (חאגיז) מצוה עא). **גַּם לְהָסִיר מֵעַל הַדַּיָּנִים**

משנה הלכות

סט) הגדרת הקללה והחיובים. המקלל דיין בכל לשון, בעדים והתראה באחד משמות השי"ת כגון י"ה, או שדי, אלהים, אדנ"י, או בכינוי כגון רחום, חנון, או קנא, או בלשון הנקרא בלשונות עמים, לוקה משום ב' לאוין, משום מקלל ישראל, ודיין[ג]. ואם הוא נשיא לוקה ג', ואם היה אביו לוקה ד', ועשה ד'את ה' אלקיך תירא' (דברים ו, יג) שהרי הוציא שם שמים לבטלה ח"ו[ד]. ולהראב"ד[ו] אינו לוקה רק בקילל בשם המיוחד. ובחידושי הארכתי בזה.

הפטורים. קילל בלא שם אינו לוקה, אבל אסור הוא[ז]. אמר אל יהי ברוך, אפילו אמר לה', פטור דלא אמרינן מכלל לאו אתה שומע הן[ח]. ולאו זה אינו אלא בדיינים סמוכין[ט]. המקלל מת פטור. והוא הדין היוצא ליהרג[י]. דיין שהוא מקבל שוחד מצוה לקללו[יא]. המקלל רשע פטור[יב]. דיין סמוך ונפסל, כגון שנסמא עינו או שכח תלמודו, אינו בכלל 'לא תקלל'[יג]. חזר בו תוך כדי דיבור אינו לוקה, דתוך כדי דיבור כדיבור דמי חוץ ממגדף[יד]. ובאסיפת חכמים הקשה דהאיך

סט) א. סנהדרין סו. ובמכילתא משפטים מס' נזיקין יט. **ב.** סנהדרין נו. סו. **ג.** ע"פ אבות פ"ג מ"ב. **ד.** רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ו ה"א-ב וה"ד. חו"מ סי' כ"ז ס"א. **ה.** רמב"ם שם. **ו.** שם ה"ג. **ז.** חינוך (ועיין מנחת חינוך). חו"מ שם ס"ב. **ח.** רמב"ם שם ה"ד. חו"מ שם. **ט.** מנחת חינוך אות ה. ואורים ותומים חו"מ סי' כ"ז ס"ק ב. **י.** רמב"ם שם ה"ב, ובהל' ממרים פ"ה הי"ב (לענין הדיוט). ועיין מנחת חינוך. **יא.** עיין שאילתות פר' בלק סי' קל"ד. **יב.** מנחת חינוך. **יג.** מנחת חינוך. **יד.** מנחת חינוך.

יִרְאַת הַנִּדּוֹן וְקִלְלָתוֹ, כְּדֵי שֶׁיּוֹצִיאוּ הַדִּין לַאֲמִתּוֹ (חינוך). וְהוֹצִיאוּ בִּלְשׁוֹן 'אֱלֹהִים', כִּי 'כָּל הַדָּן דִּין אֱמֶת לַאֲמִתּוֹ נַעֲשֶׂה שֻׁתָּף לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא'[טו], וְ'אלֹהִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵל'[טז], וְאֵין כְּבוֹדוֹ שֶׁל מָלֶךְ לְקַלֵּל שֻׁתָּפוֹ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה לט).

שבועות לה: לו. סנהדרין נו. סו. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ב והל' סנהדרין פכ"ו, ספר המצוות לא תעשה שט"ו, סמ"ג לאוין ט"ז ור"ט, חושן משפט סי' כ"ז וסי' תכ"ה, יראים פ"א, סמ"ק סי' קכ"ה.

מִצְוָה ע

בִּרְכַּת הַשֵּׁם (לֹא תַעֲשֶׂה ל"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא שֵׁם שָׁמַיִם הַמְיֻחָד בְּגוֹן יַהֲוֶה יוֹסֵי אֶת יוֹסֵי, אוֹ בְּכִנּוּי, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, כז) 'אֱלֹהִים לֹא תְקַלֵּל', וּכְתִיב (ויקרא כד, טז) 'וְנֹקֵב שֵׁם ה' מוֹת יוּמָת'.

משנה הלכות

לוקין עליו, דהא הוי התראת ספק דילמא יחזור תוך כדי דיבור, ולעניות דעתי קושיא לא קחזינא, דהחוזר תוך כדי דיבור הוי כאילו לא קילל כלל, אבל לא חזר בו כיון שקיבל ההתראה ואמר אף על פי כן הוה כמו שלוקין על נדרים ושבועות ונזירות אף על גב דאיתנייהו בשאלה, ובחידושי הארכתי בס"ד. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות ובדיינין סמוכין.

ע) חיובו. המברך השם בשם המיוחד בעדים ובהתראה מיתתו בסקילה[א], במזיד ובלא התראה חייב כרת[ב], ויש אומרים[ג] דלוקה, והדיינים סומכין עליו אחד אחד ידיהם על ראשו ואומרים לו אתה גרמת לעצמך ולא אחר. ואין בכל הרוגי בית דין מי שסומכין עליו אלא מגדף בלבד[ד]. לאחר שנסקל תולין אותו על עץ[ה].

על איזה שמות חייב. וד' שמות הקדושים הם, שם הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו ככתיבתו, והוא נקרא שם המיוחד. שם אדנ"י כקריאתו, יש אומרים דגם זה שם המיוחד, ויש אומרים דהוא בכלל כינוי. שם אלהי"ם נקרא לפעמים שם המיוחד ולפעמים כינוי. רחום וחנון, קנא, וכיוצא בהם, והם נקראים

טו. שבת י. **טז.** תהלים פב, א. **ע) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ב ה"ו. **ב.** עיין רמב"ם הל' שגגות פ"א ה"ב. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ב ה"י. **ה.** שם הל' סנהדרין פט"ו ה"ו, והל' עכו"ם פ"ב ה"ו.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַהוֹגֶה שֵׁם שָׁמַיִם בְּנָקְבוֹ בִּזְדוֹן לִבּוֹ הוֹצִיא אֶת עַצְמוֹ מִכָּל הַנִּבְרָאִים שֶׁכֻּלָּם מְהַלְלִים וּמְשַׁבְּחִים וּמְפָאֲרִים אֶת שֵׁם קָדְשׁוֹ, וַאֲפִלּוּ הַצּוֹמֵחַ דִּכְתִיב (תהלים צו, יב) 'אָז יְרַנְּנוּ כָּל עֲצֵי הַיָּעַר', וַאֲפִלּוּ הַדּוֹמֵם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (ישעיה כד, טז) 'מִכְּנַף הָאָרֶץ זְמִרֹת שָׁמַעְנוּ', וְהוּא עָשָׂה הַהֶפּוּךְ זֶה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה כו. אלה המצות (חאגיז) מצוה סט). **וּבַדִּבּוּר** הָרַע הַזֶּה מִתְרוֹקֵן מִכָּל טוֹבָה, וְכָל הוֹד נַפְשׁוֹ נֶהְפָּךְ לְמַשְׁחִית וְהוּא נֶחְשָׁב כַּבְּהֵמוֹת, כִּי בְּאוֹתוֹ דָּבָר שֶׁהִבְדִּילוֹ הַשֵּׁם לְטוֹבָה וּבוֹ נַעֲשָׂה אָדָם, שֶׁהוּא הַדִּבּוּר שֶׁבּוֹ נִבְדָּל מִמִּין הַבְּהֵמוֹת, מַבְדִּיל הוּא אֶת עַצְמוֹ לְדַעַת וּמוֹצִיא עַצְמוֹ לְגַמְרֵי מִכָּל גֶּדֶר הַדַּעַת, וְנַעֲשֶׂה כְּשֶׂרֶץ נִמְאָס וְנֶאֱלָח וְעוֹד לְמַטָּה מִמֶּנּוּ, וְגוֹרֵם לִמְנִיעַת הַטּוֹבָה לָנוּ מִמֶּנּוּ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, שֶׁהוּא כְּנֶגֶד חֶפְצוֹ בָּרוּךְ הוּא (חינוך). **גַּם** כִּי בְּכָל הָעֲבֵרוֹת עַל כָּל פָּנִים יֵשׁ לוֹ יֵצֶר הָרָע מַסְטִינוֹ וּמַטֶּהוּ לְרָעָה בְּהַרְאוֹת לוֹ אֵיזֶה הֲנָאָה גּוּפָנִית, אֲבָל בַּעֲבֵרָה זוֹ אֵין בָּהּ לֹא הֲנָאָה וְלֹא תּוֹעֶלֶת וְלֹא שׁוּם תַּכְלִית גּוּפָנִי אוֹ רוּחָנִי, רַק כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב

משנה הלכות

תמיד כינויים[ו]. בירך בכינויין הרי הוא בלא תעשה ויש אומרים[ז] בכרת, ונחלקו הפוסקים אי לוקין עליו[ח].

פרטי דיני הברכה. בירך וחזר בו תוך כדי דיבור נסקל[ט]. בשוגג אינו חייב חטאת[י]. מגדף השם בשם עבודה זרה קנאין פוגעין בו, ואם הביאוהו לבית דין אינו נסקל[יא]. השומע ברכת השם מישראל חייב לקרוע, מן עכו"ם פטור[יב].

דיני העדות. עדים שבאו לבית דין להעיד מעידין בכינוי, כלומר יכה יוסי את יוסי, נגמר הדין מוציאין כל אדם לחוץ ולא נשארו רק הבית דין והעדים, וגדול שבעדים אומר מה ששמע בפירוש השם המיוחד, והדיינים עומדים על רגליהם וקורעין ולא מאחין, ושאר העדים אומרים אף אנו כמוהו שמענו[יג]. שוים העדים בדינם לענין הזמה ושאר דינים אף אלו שלא העידו בפירוש, וכל מה שחייב בדין חייב גם כאן, אלא דשונה אותו העד שהעיד בפירוש, שאין יכול לחזור בו תוך כדי דיבור[יד].

שאר פרטים. מגדף בכתב דינו כשבועה בכתב[טו]. נוהג בכל מקום ובכל זמן

ו. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ו ה"ה. ז. תוס' סנהדרין נו. ד"ה ועל. ח. עיין מנחת חינוך. ט. רמב"ם הל' עכו"ם שם ה"ט. י. שם הל' שגגות פ"א ה"ב. יא. רמב"ם הל' עכו"ם שם הי"ג. יב. שם הי"ד. יג. שם הי"ב. יד. מנחת חינוך. טו. פירוש – שאינו חייב, מנחת חינוך.

(במדבר טו, ל) 'וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּיָד רָמָה אֶת ה' הוּא מְגַדֵּף' (מצודת דוד שם. אלה המצות שם).

מראה המקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה עא

שֶׁלֹּא לְקַלֵּל נָשִׂיא (לא תַּעֲשֶׂה מ')

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְקַלֵּל נָשִׂיא, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, כז) 'וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר', וּבָא הַפֵּרוּשׁ הַנָּשִׂיא זֶה הַמֶּלֶךְ. וּבִכְלַל לָאו זֶה נָשִׂיא בְּיִשְׂרָאֵל, וְרֹאשׁ סַנְהֶדְרִין גְּדוֹלָה, דְּאַזְהָרַת הַכָּתוּב עַל כָּל שֶׁהוּא רֹאשׁ וּשְׂרָרָה עַל יִשְׂרָאֵל, בֵּין מֶמְשֶׁלֶת הַתּוֹרָה בֵּין מֶמְשֶׁלֶת מַלְכוּת.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְיִשּׁוּב בְּנֵי אָדָם מִבְּלִי שֶׁיַּעֲשׂוּ אֶחָד מִבֵּינֵיהֶם רֹאשׁ עַל הָאֲחֵרִים לַעֲשׂוֹת מִצְוָתוֹ וּלְקַיֵּם גְּזֵרוֹתָיו, מִפְּנֵי שֶׁדַּעוֹת בְּנֵי אָדָם חֲלוּקִין זוֹ מִזֶּה וְלֹא יַסְכִּימוּ כֻּלָּם לְדַעַת אַחַת לְעוֹלָם לַעֲשׂוֹת שׁוּם דָּבָר, וּמִתּוֹךְ כָּךְ יֵצֵא מִבֵּינֵיהֶם לְהִתְבַּטֵּל הַמּוֹעִילוֹת לָהֶם, וְעַל כֵּן צְרִיכִין לְקַבֵּל דַּעַת אֶחָד מֵהֶם אִם טוֹב אִם רַע לְמַעַן יַצְלִיחוּ בְּעִסְקוֹ שֶׁל

משנה הלכות

בזכרים ונקבות ונוהג בבן נח. ונהרג אפילו על הכינויים. ובזמן הזה מרחיקין ממנו ומחרימין אותו כמבואר בחושן משפט[טז], וארור בו קללה בו.

עא) החיובים. המקלל מלך, או נשיא או ראש מסנהדרין, בשם או בכינוי לוקה ג' מלקיות, משום 'אלהים לא תקלל' (שמות כב, כז), 'ונשיא בעמך לא תאור' (שם), ו'לא תקלל חרש' (ויקרא יט, יד), ואם היה אביו לוקה ארבעה[א]. לא היה מלך סמוך בסמיכת חכמים אינו עובר אלא בב' לאוין[ב], ועשה ד'את ה' אלקיך תירא' (דברים ו, יג)[ג]. היה נשיא רשע, או שנתמנה שלא על פי התורה, או ממשפחת גרים אינו עובר על לאו זה[ד].

המקלל עצמו. ובמנחת חינוך כאן פשיטא ליה דמקלל עצמו אם היה דיין או נשיא אינו עובר רק על לאו ד'שמור נפשך',

טז. סי' תכ"ה ס"א, ועיין בית יוסף שם בשם שו"ת הרא"ש. **עא) א.** רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ו ה"ב. **ב.** מנחת חינוך. **ג.** מנחת חינוך מצוה ס"ט, ומיירי היכא שקלל בשם המיוחד. **ד.** מנחת חינוך.

עוֹלָם, פַּעַם יִמָּצֵא בַּעֲצָתוֹ וְחָפְצוֹ תּוֹעֶלֶת רַב, וּפַעַם הַהֵפֶךְ, וְכָל זֶה טוֹב מִן הַמַּחֲלֹקֶת שֶׁגּוֹרֵם בְּטוּל גְּמוּר (חינוך). וְצָרִיךְ שֶׁתְּהֵא 'אֵימָתוֹ עָלֶיךָ' וְלֹא לְהָקֵל בִּכְבוֹדוֹ, וְלָכֵן 'מֶלֶךְ שֶׁמָּחַל עַל כְּבוֹדוֹ אֵין כְּבוֹדוֹ מָחוּל'[ה]. וְאַפְקֵהּ תּוֹרָה בִּלְשׁוֹן 'לֹא תָאוֹר', דַּאֲפִלּוּ אֲרוּרָה קַלָּה אָסוּר (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה לט), לְפִי שֶׁהֲרֵגֵל רַע שֶׁאָדָם מַרְגִּיל עַצְמוֹ בֵּינוֹ לְבֵין עַצְמוֹ הוּא סוֹף מַעֲשֵׂהוּ (חינוך).

מכילתא משפטים מס' נזיקין יט, סנהדרין סו. רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ו, ספר המצוות לא תעשה שט"ז, סמ"ג לאוין ר"י, חושן משפט סי' כ"ז.

מִצְוָה עב

מְלֵאָתְךָ וְדִמְעָךְ לֹא תְאַחֵר (לֹא תַעֲשֶׂה מ"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לְהַקְדִּים חֻקֵּי הַפָּרָשׁוֹת הַתְּבוּאָה, כְּגוֹן תְּרוּמָה לִבְכוּרִים וּמַעֲשְׂרוֹת לִתְרוּמָה, אֶלָּא יַפְרִישׁוּ הַכֹּל עַל הַסֵּדֶר, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, כח) 'מְלֵאָתְךָ וְדִמְעָךְ לֹא תְאַחֵר'.

משנה הלכות

דלא שייך במקלל עצמו הלאו ד'אלהים לא תקלל' ולאו ד'נשיא לא תאור', דזה רק על אחר נאמרה ולא על עצמו. ונעלם מיניה דברי הרדב"ז במצודת דוד (מצוה תקנ"ו) שכתב להדיא דהמקלל עצמו והוא דיין ונשיא חייב ג', וכן כתב באלה המצות (מהר"מ חאגיז). ועיין לעיל מצוה ס"ט, עוד שאר דינין שכתבתי שם בדיינין השייכים לכאן.

חומר האיסור. 'וכבר ידעת בסוד ברכות והתפילות כמה גדול כח הדיבור לפעול הן לטוב והן להיפך, כי האותיות היוצאים מן הפה עושים רושם באויר, ופעולות למטה ולמעלה' (מצודת דוד (רדב"ז מצוה תקנו), על כן יהיו דבריך מעטים, אלא אם כן בדברי תורה שנקראת טוב ותפעול ותשפיע טובה לעולם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות בזמן שנהיה עם מלכנו או נשיא או ראשי סנהדרי גדולה.

עב) סדר הפרשה. סדר הפרשתן, ביכורים, תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני, ובשנה השלישית והשביעית מעשר עני במקום מעשר שני. עבר והקדים אחד לשני עובר בלאו, ועשה, ומה שעשה עשה[א]. והעשה דצריך להיות כסדרן[ב]. ומצוה לשאול על הפרשתו והדרא לטבלא ולא עבר אלמפרע[ג]. אפה עיסה של טבל, מפריש

ה. קידושין לב: הובא באלה המצות (חאגיז) במצוה זו. ועיין במצודת דוד (רדב"ז) מצוה תקנו. **עב) א.** רמב"ם הל' תרומות פ"ג הכ"ב-כג. **ב.** מנחת חינוך ע"פ תוס' תמורה ד. ד"ה ואיתמר עלה. **ג.** מנחת חינוך.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בְּהֵעָשׂוֹת הַדְּבָרִים עַל סִדְרָן לֹא יָבֹא בָּהֶן הָעֵרְבּוּב וְהַטָּעוּת, וּכְשֶׁאֵינוֹ נַעֲשֶׂה עַל הַסֵּדֶר יִהְיֶה הַטָּעוּת נִמְצָא בָּהֶן תָּמִיד, וּבְהִיוֹת הַתְּרוּמָה וְהַמַּעֲשְׂרוֹת דָּבָר גָּדוֹל בְּקִיּוּם הַדָּת צִוָּנוּ לְהִזָּהֵר בָּהֶן (חינוך). גַּם כִּי יָבֹא לַאֲכִילַת טֶבֶל שֶׁהוּא בְּמִיתָה. עוֹד אָמְרוּ בָּזֶה כְּדֵי שֶׁלֹּא יַרְאֶה וְלִזּוֹל לַכֹּהֵן שֶׁיּוֹצִיא שֶׁל לֵוִי קֹדֶם לַכֹּהֵן, וּכְתִיב 'וְכִבַּדְתּוֹ' כָּל אֶחָד גְּדָלְתּוֹ קוֹדֶמֶת לַחֲבֵרוֹ, וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד שֶׁהַבַּקָּשָׁה וְהַתְּפִלָּה וְהַוִּדּוּי שֶׁהָאָדָם מִתְפַּלֵּל בְּדֶמַע 'לֹא תְאַחֵר' לְקַבֵּל וּלְהָפֵק רָצוֹן, שֶׁבְּרִית כְּרוּתָה הִיא שֶׁ'שַׁעֲרֵי דְּמָעוֹת לֹא נִנְעָלוּ'[ד], וְזֶה 'מְלֵאָתְךָ וְדִמְעָתְךָ' מִלְּשׁוֹן דִּמְעָה, כְּלוֹמַר בְּדִמְעוֹתֶיךָ 'לֹא תְאַחֵר' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה מא).

תמורה ד. תרומות פרק ג, רמב"ם הל' תרומות פ"ג, ספר המצוות ל"ת תעשה קנ"ד, סמ"ג לאוין רנ"ג, יורה דעה סי' של"א.

משנה הלכות

תרומה, מעשר ראשון, חלה, ואחר כך מעשר שני, חלה קודמת דנקראת 'ראשית' ואין מעשר שני נקרא ראשית[ה]. אינו עובר אלא על תבואה שכבר חלה עליה שם טבל, שנגמרה מלאכתה ונתחייבה בתרומה ומעשרות[ו].

הקדים בשבלים. הקדים בשבלים אינו לוקה[ז], הקדים מעשר ראשון בשבלים ונתנו ללוי, אין הלוי מחויב להפריש תרומה גדולה ממעשר זה, ואם הקדים בכרי חייב הלוי להפריש תרומה גדולה גם כן[ח]. ויש אומרים[ט] דוקא שכבר ראה פני בית ונתחייב מהתורה בידי ישראל, ויש אומרים' דאף מיד לאחר שנתמרח. הקדים מעשר שני למעשר ראשון ולתרומה חייב להפריש ממנו תרומה ומעשר ראשון[י].

החייבים מדאורייתא ומדרבנן. מדאורייתא אין מצוה זו אלא בדגן תירוש ויצהר[יב]. ומדרבנן הגדל בעציץ שאינו נקוב דגן תירוש ויצהר והגדל בחוץ לארץ, וכן פירות שאינן דגן ותירוש ויצהר בארץ, ופירות עם הארץ, וכל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ חייב מדרבנן[יג]. מדאורייתא חטה אחת פוטרת כל הכרי מתרומה גדולה, ומדברי סופרים לתת אחד מחמישים[יד]. תרומה נותנים לכהנים, מעשר ראשון ללוי, מעשר שני יאכלוהו הבעלים בירושלים. ונוהג בזכרים ונקבות בזמן שארץ ישראל בישובה. ובזמן הזה מדרבנן.

ד. ב"מ נט. **ה.** מנחת חינוך ע"פ ר"ש ורמב"ם דמאי פ"ה מ"א. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** עיין רש"י שבת קכז: ד"ה שהקדימו, וד"ה והני מילי. **ח.** רמב"ם שם הי"א. **ט.** תוס' שבת קכז: ד"ה האי אידגן, בתירוץ השני. **י.** שם בתירוץ הראשון. **יא.** תוס' יו"ט תרומות פ"ג מ"ו. **יב.** ראב"ד שם הט"ז. ועיין ט"ז יו"ד סי' של"א סק"ה. **יג.** יו"ד שם לפי הט"ז הנ"ל. **יד.** רמב"ם שם ה"א.

מִצְוָה עג

טְרֵפָה לֹא תֹאכְלוּ (לֹא תַעֲשֶׂה מ"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל טְרֵפָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב, ל) 'וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ'. וּבִכְלַל הָאַזְהָרָה שֶׁלֹּא נֹאכַל מִבְּהֵמָה שֶׁטְּרֵפָה אַחַת מֵהַחַיּוֹת הַטּוֹרְפִים, אוֹ שֶׁנּוֹלַד בָּהּ חֹלִי שֶׁמְּמִיתָהּ בְּתוֹךְ שְׁנָתָהּ, וְשֶׁלֹּא נֹאכַל בָּשָׂר מִן הַחַי, וּבָשָׂר שֶׁיָּצָא חוּץ מִמְּחִצָּתוֹ כְּגוֹן בְּשַׂר קָדָשִׁים, וְעֻבָּר שֶׁיָּצָא חוּץ לְמֵעֵי אִמּוֹ.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַטְּרֵפוּת מוֹרָה חֹלִי בַּבְּהֵמָה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ (עיין חולין נז:) שֶׁהַטְּרֵפָה אֵינָהּ חַיָּה יוֹתֵר מִשְּׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְכֵיוָן שֶׁהוּא נוֹטֶה לָמוּת יִגְרֹם הֶפְסֵד לְגוּף הָאָדָם הָאוֹכְלוֹ, וְאִם נִטְרְפָה מֵחַיָּה זָרָה בּוֹ הָאֵרֶס שֶׁיַּזִּיק לַגּוּף, וּלְפִי שֶׁהַגּוּף כְּלִי לַנֶּפֶשׁ, וְזוּלָתוֹ לֹא תִּשְׁלַם

משנה הלכות

עג) מיני טריפות. שמונה מיני טריפות נאמרו למשה מסיני, ואלו הן, דרוסה, נקובה, חסירה, נטולה, פסוקה, קרועה, נפולה, שבורה[א].

ע' טריפות שמנאם הרמב"ם. והם מתחלקים לע' ענפים, ומנאם הרמב"ם[ב] ואלו הם. ניקב המוח, נסמסמס המוח, ניקב התורבץ, נהפך הושט במראה - פנימי אדום וחיצון לבן, ניקב הלב, ניקב קנה הלב, ניקב המרה, ניקב הכבד, ניקבה הקיבה, ניקב הכרס הפנימי, ניקב ההמסס, ניקב בית הכוסות, ניקבו הדקין, יצאו ונהפכו בני מעיה, ניקב הטחול בסומכו, ניקב קנה הריאה, ניקבה הריאה, ניקב סמפון הריאה, נאטם מקום הריאה, ניקבו סמפונות הריאה, נמצאת ליחה סרוחה בריאה, מים סרוחים בריאה, מים עכורים בריאה, נתמסמסה הריאה, נשתנית מראיתה, נסרכה אונה לאונה, חסרה המרה, חסרה הקיבה, חסר הכרס, חסר ההמסס, חסר בית הכוסות, חסר אחת מהמעיים, חסר מנין האונות, נתחלפו האונות, נמצא בלא חיתוך האונות, חסר מקצת הריאה, יבשה מקצת הריאה, צמקה הריאה מפחד אדם, ניטל הרגל, חסר הגלגולת כסלע, ב' מרות, ב' קיבות, ב' כרסים, ב' המסמים, ב' בית הכוסות, ב' בני מעיים, הותירו האונות, ריאה נפוחה כחריות של דקל, יתרת רגל, נפסק חוט השדרה, נתמסמס החוט, ניטלה

עג) א. רמב"ם הל' שחיטה פ"ה ה"א. יו"ד סי' כ"ט. **ב.** שם פ"י ה"ט.

מְלַאכְתָּהּ לְעוֹלָם, עַל כֵּן בָּאָה בְּצִלּוֹ, וְהַגּוֹף בְּיָדֶיהָ כְּמוֹ הַצָּבָת בְּיַד הַנַּפָּח אֲשֶׁר עִמּוֹ יוֹצִיא כְּלִי לְמַעֲשֵׂהוּ, וּבְהִיוֹת הַצָּבָת חָזָק וּמְכָוָן יַעֲשֶׂה הָאֻמָּן דְּבָרִים טוֹבִים, וְאִם יִהְיֶה צָבָת רָעוּעַ לֹא יָבוֹאוּ לְעוֹלָם הַכֵּלִים מְכֻוָּנִים וְנָאִים כָּל כָּךְ, עַל כֵּן הִרְחִיקָה הַתּוֹרָה דָּבָר הַגּוֹרֵם נָזֶק וְהֶפְסֵד לַגּוּף. וּבֶאֱמֶת לֹא נִתְגַּלָּה טַעַם כָּל טֻרְפָּה וְהֶזֵּקָן, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְחַכְּמוּ בַּעֲלֵי הַחָכְמוֹת לוֹמַר אֲנִי אָכַלְתִּי דָּבָר פְּלוֹנִי וְלֹא הִזִּיק לִי, אוֹ יֹאמְרוּ שֶׁתָּלוּי בִּזְמַן וּבְמָקוֹם, וְלָכֵן סָתַם הַדָּבָר, וְהוּא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ יוֹדֵעַ וְעַד שֶׁוַּדַּאי מַזִּיק וְסוֹפוֹ לְהַזִּיק[ג] (עיין חינוך). וְכָתַב הָרַדְבַּ"ז (מצודת דוד מצוה קפה) 'וְעֵינֵינוּ הֵמָּה הָרוֹאוֹת בְּאֻמּוֹת הָעוֹלָם שֶׁנִּמְצְאִים בָּהֶם בַּעֲלֵי תַּחֲלוּאִים שׁוֹנִים וּמְשֻׁנִּים גְּרוּעִים בְּיוֹתֵר, מַה שֶּׁאֵין כֵּן שׁוֹמְרֵי הַתּוֹרָה עַל הָרֹב אִם לֹא עַל הַכֹּל'.

חולין סח: מכות יח. תוספתא חולין פ"ג, רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ד-ה, והל' שחיטה פ"ה, והל' מעשה הקרבנות פי"א והל' קרבן פסח פ"ט, ספר המצוות לא תעשה קפ"א, סמ"ג לאוין קל"ד עשין ס"ג, סמ"ק סי' ר"א, יראים קמ"ג, יורה דעה סי' כ"ט.

משנה הלכות

צומת הגידין, ניטל הכבד, ניטל לחי העליון, הקטינה הכוליא, לקתה הכוליא, נמצאת בה ליחה, מים עכורים בכוליא, מים סרוחים בכוליא, נשתברו רוב צלעותיה, נעקרו רוב צלעותיה מהחוליות, נעקרה צלע וחוליה עמה, נקרע רוב הכרס החיצונה, הגלידה המכה, נתרסקו האברים, נידלדלו הסימנים, דרוסה.

שאר פרטים. אין בודקין אחר הטריפות זולת בטריפות הריאה לפי שהוא מיעוט המצוי[ד]. פרטי הדינים עיין ביורה דעה, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות והאוכל כזית מבשר טריפה לוקה.

ג. בענין שלכן לא נתגלה טעמם, עיין גם במצודת דוד (רדב"ז) מצוה קפה. הביאו באלה המצות (חאגיז) במצוה זו. ד. יו"ד סי' ל"ט ס"א.